المسألة الثانية : شروط النذر ، وألفاظه :

١- شروط النذر : لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار ، فلا يصح النذر من الصبي ، ولا من المجنون والمعتوه ، ولا من المكره ؛ لقوله ﷺ : (رفع القلم عن ثلاثة . . .) الحديث ، ولقوله ﷺ : (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ . . .) الحديث ، وقد تقدما مراراً .

٢- ألفاظ النذر : صيغ النذر وألفاظه أن يقول : «لله عليَّ أن أفعل كذا» ، أو : «عليَّ نذر كذا» . ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر .

المسألة الثالثة : أقسام النذر :

١- النذر الصحيح وغير الصحيح :

ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى : صحيح وغير صحيح ، أو : جائز وممنوع ، أو منعقد وغير منعقد .

فيكون النذر صحيحاً منعقداً واجب الوفاء : إذا كان طاعة وقربة ، يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى .

ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء : إذا كان معصية لله تعالى ؛ كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء ، أو نذر أن يقتل ، أو أن يشرب الخمر ، ونحو ذلك من المعاصي ، فإن هذا النذر لا ينعقد ، ويحرم الوفاء به .

٢- النذر المطلق والمقيد :

أ- النذر المطلق : هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه على شرط ، وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب ، كأن يقول الشخص : لله عليَّ أن أصلي كذا أو أصوم كذا . فيجب الوفاء به .

ب- النذر المقيَّد : وهو ما كان معلقاً على شرط وحصول شيء ، كأن يقول : إن شفى الله مريضي ، أو قدم غائبي ، فعليَّ كذا . وهذا يلزم الوفاء به ، عند تحقق شرطه ، وحصول مطلوبه .